



P U T U S A N

Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **YUGO PRASETYO Bin KAMIM;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 13 Maret 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalijudan 15/23 RT.003/RW.005 Kel. Kalijudan
Kec. Mulyorejo Kota Surabaya (sesuai KTP) atau
Jl. Bogorami Kel. Kenjeran Kec. Bulak Kota
Surabaya (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **KUSNADI Bin (alm) DULLAH;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 28 Desember 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalijudan 15/25 RT.003/RW.005 Kel. Kalijudan
Kec. Mulyorejo Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Serabutan);

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan tanggal 17 Desember 2026;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan tanggal 05 Januari 2026;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2026 sampai dengan tanggal 14 Februari 2026;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2026 sampai dengan tanggal 03 Maret 2026;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 04 Maret 2026 sampai dengan tanggal 02 April 2026;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Maret 2026 sampai dengan tanggal 04 April 2026;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 05 April 2026 sampai dengan tanggal 03 Juni 2026;

Para Terdakwa didampingi oleh Advokat yaitu : 1) Fariji, S.H., 2) Fardiansyah, S.H. & Rekan, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (Lacak) berkantor di Jl. Makam Pahlawan Nomor 120 Kel. Medokan Ayu Kec. Rungkut Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby tertanggal 28 April 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 6 Maret 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 6 Maret 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Yugo Prasetyo Bin Kamim** dan Terdakwa II **Kusnadi Bin (alm) Dullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkoba Golongan I*", melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Yugo Prasetyo Bin Kamim** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan, serta

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa II **Kusnadi Bin alm (Dullah)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap dalam Tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah plastik klip yang didalam nya berisi Narkotika jenis shabu dengan Netto + 1,141 (satu koma satu empat satu) Gram beserta berat klip nya;
- 1 (satu) buah plastik klip warna Ungu tempat menyimpan Narkotika jenis Shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp - 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung A16, berwarna hijau muda simcard Indosat nomor 0857-0668-9942 ;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Scoopy warna Cream dengan Plat Nomor L 2276 AY.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Advokat Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa divonis/dihukum seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari Advokat Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Advokat Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-695/M.5.43/Enz/02/02/2026 tanggal 3 Maret 2026 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I **Yugo Prasetyo Bin Kamim dan** Terdakwa II **Kusnadi Bin alm. Dullah** pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tahun 2025, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025, bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Kalijudan 15/23, RT. 003 RW. 005, Kel. Kalijudan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota. Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menukar, atau menyerahkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2025 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa I **Yugo Prasetyo Bin Kamim** (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa II **Kusnadi Bin (Alm) Dullah** (selanjutnya disebut Terdakwa II) telah bermufakat untuk melakukan jual beli Narkotika jenis shabu, atas kesepakatan tersebut Terdakwa I menghubungi Sdr. Fauzin (DPO) melalui aplikasi *whatsapp* menggunakan 1 (satu) unit Handphone Vivo type 1915 berwarna biru SimCard AXIS nomor 0831-5075-5988 nomor IMEI 867966041573993 milik Terdakwa I untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa I bayarkan kepada Sdr. Fauzin (DPO), selanjutnya Terdakwa I mengambil ranjau yang lokasinya telah ditentukan oleh Sdr. Fauzin (DPO) di Depan Showrom Mobil Toyota di daerah Kenjeran Kota Surabaya, setelah itu Terdakwa I mengambil barang Narkotika jenis sabu tersebut yang telah dimasukkan di dalam kotak rokok kosong oleh Sdr. Fauzin (DPO), kemudian Terdakwa I memasukkan uang pembayaran sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di tempat kotak rokok yang sama, selanjutnya Terdakwa I membawa pulang barang narkotika tersebut ke rumah Terdakwa I di Jl. Kalijudan 15/23, RT. 003 RW. 005, Kel. Kalijudan, Kec. Mulyorejo Kota Surabaya;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa I membagi Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut menjadi beberapa klip plastik kecil dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa II dan memperoleh keuntungan atas penjualan tersebut, setelah dibagi menjadi beberapa klip plastik kecil

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby



tersebut dimasukkan ke dalam plastik klip warna ungu untuk disimpan di dalam *dashboard* Sepeda Motor Honda Scoopy warna Cream dengan Plat Nomor L 2276 AY milik Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II telah menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara dirantau oleh Terdakwa II, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepada Sdr. Munir (DPO) seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 sekitar pukul 09.00 WIB yang bertempat di depan pom bensin Kenjeran Kota Surabaya;
 - b. Kepada Sdr. Faidin (DPO) seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 sekitar pukul 11.00 WIB yang bertempat di depan gapura Kalijudan Kota Surabaya;
 - c. Kepada Sdr. Rozi (DPO) seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 sekitar pukul 15.00 WIB yang bertempat di depan superindo Jl. Kenjeran Kota Surabaya.
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa II memperoleh bagian upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hasil penjualan yang telah dilakukan, sedangkan sisa keuntungan dipergunakan oleh Terdakwa I untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk modal pembelian kembali narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Vikry Noor Assegaf dan Saksi Harlyan Bayu Prayoyo, yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak memperoleh informasi bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana Narkotika, atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Jl. Kalijudan 15/23, RT. 003 RW. 005, Kel. Kalijudan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya serta ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 5 (lima) buah plastik klip yang didalam nya berisi Narkotika jenis shabu dengan Netto $\pm 1,141$ (satu koma empat satu) Gram beserta berat klip nya;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip warna Ungu tempat menyimpan Narkotika jenis Shabu;
 - c. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
 - d. 1 (satu) unit Handphone Vivo type 1915 berwarna biru SimCard AXIS nomor 0831-5075-5988 nomor IMEI 867966041573993;

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby



e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Cream dengan Plat Nomor L 2276 AY.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 11765/NNF/2025 tanggal 31 Desember 2025 yang menyatakan barang bukti nomor: 36033/2025/NNF-s.d 36037/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 1, 141 (satu koma empat satu) Gram beserta berat klip nya adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimiliki oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **Yugo Prasetyo Bin Kamim dan** Terdakwa II **Kusnadi Bin alm. Dullah** pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember di tahun 2025, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025, bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Kalijudan 15/23, RT. 003 RW. 005, Kel. Kalijudan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota. Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, awalnya Saksi Vikry Noor Assegaf dan Saksi Harlyan Bayu Prayoyo, yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak memperoleh informasi dari Masyarakat, bahwa Terdakwa I **Yugo Prasetyo**

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby



Bin Kamim (selanjutnya disebut **Terdakwa I**) dan **Terdakwa II Kusnadi Bin alm. Dullah** (selanjutnya disebut **Terdakwa II**) melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu, yang disimpan oleh **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** di *dashboard* Sepeda Motor Honda Scoopy warna Cream dengan Plat Nomor L 2276 AY milik **Terdakwa I** atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah **Terdakwa I** yang beralamatkan di Jl. Kalijudan 15/23, RT. 003 RW. 005, Kel. Kalijudan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya serta ditemukan barang bukti berupa:

- a. 5 (lima) buah plastik klip yang didalam nya berisi Narkotika jenis shabu dengan Netto $\pm 1,141$ (satu koma empat satu) Gram beserta berat klip nya;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip warna Ungu tempat menyimpan Narkotika jenis Shabu;
 - c. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
 - d. 1 (satu) unit Handphone Vivo type 1915 berwarna biru SimCard AXIS nomor 0831-5075-5988 nomor IMEI 867966041573993;
 - e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Cream dengan Plat Nomor L 2276 AY.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 11765/NNF/2025 tanggal 31 Desember 2025 yang menyatakan barang bukti nomor: 36033/2025/NNF-s.d 36037/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 1, 141 (satu koma empat satu) Gram beserta berat klip nya adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimiliki oleh **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tanpa surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Advokatnya tidak mengajukan perlawanan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harlyan Bayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Kalijudan 15/23 RT.003/RW.005 Kel. Kalijudan Kec. Mulyorejo Surabaya;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan satu team yang bernama Saksi Vikri Noor Assegaf;
 - Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan, lalu Saksi melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan Netto $\pm 1,141$ (satu koma satu empat satu) gram beserta berat klip, ditemukan di dasbor sepeda motor yang telah disimpan oleh Terdakwa I;
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip warna ungu tempat menyimpan Narkotika jenis shabu;
 - 3) Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone Samsung A16 berwarna hijau muda SimCard Indosat Nomor : 085706689942, ditemukan didalam rumah Jl. Kalijudan 15/23;
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream dengan Plat Nomor L 2276 AY;
- Yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa I mendapatkan mendapat narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang bernama nama Fauzin (DPO) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana tujuan Terdakwa menyimpan shabu tersebut untuk diedarkan kembali;
 - Bahwa peran Terdakwa I ialah yang membeli narkotika jenis shabu dari seseorang yang menggunakan akun WhatsApp Fauzin, sedangkan peran dari Terdakwa II bukan ikut menjualkan, melainkan apabila Terdakwa I repot

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby



biasanya menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan narkoba jenis shabu ditempat ranjauan yang telah ditentukan;

- Bahwa adapun upah yang diterima oleh Terdakwa I diberikan kepada Terdakwa II apabila sudah selesai mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), serta Terdakwa I berikan juga narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa dalam membeli, menjual, dan mengedarkan narkoba tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat kalau ada permufakatan jahat membeli, menjual, dan mengedarkan narkoba didalam rumah Kalijudan 15/23 Surabaya;
- Bahwa kedua Terdakwa selain menjual narkoba juga memakai barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap kooperatif ketika Saksi melakukan penangkapan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Vikri Noor Assegaf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Kalijudan 15/23 RT.003/RW.005 Kel. Kalijudan Kec. Mulyorejo Surabaya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan satu team yang bernama Saksi Harlyan Bayu;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan, lalu Saksi melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya berisi Narkoba jenis shabu dengan Netto $\pm 1,141$ (satu koma satu empat satu) gram beserta berat klip, ditemukan di dasbor sepeda motor yang telah disimpan oleh Terdakwa I;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah plastik klip warna ungu tempat menyimpan Narkotika jenis shabu;
- 3) Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 4) 1 (satu) unit Handphone Samsung A16 berwarna hijau muda SimCard Indosat Nomor : 085706689942, ditemukan didalam rumah Jl. Kalijudan 15/23;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream dengan Plat Nomor L 2276 AY;

Yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa I mendapatkan mendapat narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang bernama nama Fauzin (DPO) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana tujuan Terdakwa menyimpan shabu tersebut untuk diedarkan kembali;
- Bahwa peran Terdakwa I ialah yang membeli narkotika jenis shabu dari seseorang yang menggunakan akun WhatsApp Fauzin, sedangkan peran dari Terdakwa II bukan ikut menjualkan, melainkan apabila Terdakwa I repot biasanya menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan narkotika jenis shabu ditempat ranjauan yang telah ditentukan;
- Bahwa adapun upah yang diterima oleh Terdakwa I diberikan kepada Terdakwa II apabila sudah selesai mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), serta Terdakwa I berikan juga narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa dalam membeli, menjual, dan mengedarkan narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat kalau ada permufakatan jahat membeli, menjual, dan mengedarkan narkotika didalam rumah Kalijudan 15/23 Surabaya;
- Bahwa kedua Terdakwa selain menjual narkotika juga memakai barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap kooperatif ketika Saksi melakukan penangkapan tersebut;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : YUGO PRASETYO Bin KAMIM

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 15 desember 2025 sekira pukul 10.00 WIB didalam rumah yang beralamat di Jl. Kalijudan 15/23 RT.003/RW.005 Kel. Kalijudan Kec. Mulyorejo Kota Surabaya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap tersebut bersama dengan sepupu Terdakwa yang bernama Terdakwa II Kusnadi;
 - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa :
 - 1) 5 (lima) buah plastik klip yang didalam nya berisi Narkotika jenis shabu dengan Netto $\pm 1,141$ (satu koma empat satu) gram beserta berat klipnya;
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip warna ungu tempat menyimpan narkotika jenis shabu;
 - 3) Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone Samsung A16 berwarna hijau muda SimCard Indosat Nomor 085706689942;
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Cream dengan Plat Nomor L 2276 AY;
 - Bahwa rincian barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah :
 - 5 (lima) poket narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 1,141$ (satu koma satu empat satu) gram, pada saat itu Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah plastik klip warna ungu;
- Kemudian setelah narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam satu tempat yaitu didalam 1 (satu) buah plastik klip warna ungu selanjutnya Terdakwa simpan didalam jok sepeda motor Honda Scoopy warna cream dengan Plat Nomor L 2276 AY;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut posisinya pada saat itu Terdakwa kantongin didalam saku celana Terdakwa;
- Kemudian untuk 1 (satu) buah kunci kontak dan remot sepeda motor Honda posisinya pada saat itu Terdakwa taruh atau simpan didasbord sepeda motor;

Kemudian untuk barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat itu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut yaitu rencananya akan dijual kembali;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diamankan petugas kepolisian dari saku celana Terdakwa adalah merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Fauzin yang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu, lalu Terdakwa memesan narkotika jenis shabu dan biasanya paling banyak sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Fauzin yang menentukan dimana Terdakwa nanti mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut atau dengan sistem ranjau;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memesan narkotika jenis shabu dari Fauzin adalah pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 sekitar pukul 21.00 WIB yang pada saat itu Terdakwa disuruh Fauzin untuk mengambil narkotika jenis shabu didepan Showrom Mobil Toyota didaerah Jl. Kenjeran Kota Surabaya;
- Bahwa nakotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga per-gramnya adalah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total harga 2 (dua) gram narkotika jenis shabu yang Terdakwa bayarkan kepada Fauzin sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut kemudian barang tersebut Terdakwa pecah menjadi poket kecil untuk dijual kembali;
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang pada saat itu Terdakwa beli dari Fauzin sebanyak 2 (dua) gram tersebut sudah ada yang laku terjual yaitu sekitar 1 (satu) gram;
- Bahwa orang yang telah membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa antara lain :
 - Sdr. Rozi (nama panggilan) membeli narkotika jenis shabu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Sdr. Munir (nama panggilan) membeli narkotika jenis shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Faidin (nama panggilan) membeli narkoba jenis shabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan yang seharusnya Terdakwa terima sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang sejumlah Rp550.000,00 (lima puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan, makan dan membeli rokok, sehingga uang hasil penjualan yang diamankan oleh Polisi adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan narkoba jenis shabu kepada Rozi, Munir, dan Faidin tersebut adalah dengan sistem ranjau juga, yang mana mereka bertiga tersebut nanti akan mengambil sendiri narkoba jenis shabu ditempat yang telah Terdakwa tentukan sendiri;
- Bahwa sistem pembayarannya adalah setelah Terdakwa menentukan dimana Rozi, Munir, dan Faidin akan mengambil narkoba jenis shabu tersebut kemudian uang hasil pembeliannya tersebut akan dimasukkan didalam kotak rokok kosong kemudian diletakkan ditempat dimana mereka akan mengambil narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkoba jenis Shabu dari Fauzin tersebut sudah sekitar 8 (delapan) kali dan dalam seminggu paling banyak 2 (dua) kali;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Fauzin sebanyak 2 (dua) gram telah habis laku terjual adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II bukan ikut menjual belikan narkoba jenis shabu, melainkan apabila Terdakwa repot biasanya Terdakwa menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan narkoba jenis shabu ditempat ranjauan yang telah Terdakwa tentukan yang sebelumnya telah laku terjual atau sebelum Terdakwa membeli kembali narkoba jenis shabu dari Fauzin;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Terdakwa II apabila sudah selesai mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), serta Terdakwa berikan juga narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, dan mengedarkan narkoba tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Narkotika dilarang di Negara Indonesia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II : KUSNADI Bin (alm) DULLAH

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya didalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 15 desember 2025 sekira pukul 10.00 WIB didalam rumah yang beralamat di Jl. Kalijudan 15/23 RT.003/RW.005 Kel. Kalijudan Kec. Mulyorejo Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan sepupu Terdakwa yang bernama Terdakwa I Yugo Prasetyo Bin Kamim;
- Bahwa Terdakwa pernah membantu Terdakwa I untuk mengedarkan narkotika jenis shabu miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 sekitar pukul 09.00 WIB yang pada saat itu Terdakwa meranjau narkotika jenis shabu milik Terdakwa I di depan Pom Bensin Jl. Kenjeran Kota Surabaya;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan narkotika jenis shabu milik Terdakwa I yang pada saat itu awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 sekitar pukul 08.30 WIB sewaktu Terdakwa posisi sedang bermain HP didalam rumah Terdakwa, kemudian datang Terdakwa I memanggil Terdakwa dari luar, lalu Terdakwa mendatangi Terdakwa I dan terjadi percakapan :
 - Terdakwa I : *mas tolong mas dekekno iki dek pot pom bensin Jl. Kenjeran* (mas tolong ranjaukan shabu yang sudah terbungkus tisu dengan wadah rokok CAMEL ini di pot tanaman di Pom Bensin Pertamina Jl. Kenjeran);
 - Terdakwa : *yo (iya);*
 - Terdakwa I : *iki lho gae tuku rokok* (ini untuk beli rokok, sambil menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah));
 - Terdakwa : *yo suwon (iya, makasih);*
- Bahwa Terdakwa langsung berangkat menuju Pom Bensin Pertamina Jl. Kenjeran yang telah diminta oleh Terdakwa I dan setiba di lokasi Terdakwa langsung meranjau shabu tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa di Kalijudan 15/25 Surabaya dan memberi kabar kepada Terdakwa I;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa : *mas wes tak dekek* (mas, shabu nya sudah Terdakwa ranjau);
- Terdakwa I : ya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membantu Terdakwa I untuk memperjualbelikan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk bisa memperoleh uang tambahan dan bisa mengonsumsi shabu secara cuma-cuma dari Terdakwa I;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memperoleh shabu dari Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 sekira pukul 22.30 WIB didepan rumah Terdakwa Kalijudan 15/25 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Terdakwa I mengedarkan narkoba jenis shabu miliknya;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, dan mengedarkan narkoba tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I sejak kecil, dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I sebagai sepupu;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Narkoba dilarang di Negara Indonesia;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis shabu pada Tahun 2017;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dan/atau Advokatnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan Netto $\pm 1,141$ (satu koma satu empat satu) gram beserta berat klipnya;
2. 1 (satu) buah plastik klip warna ungu tempat menyimpan narkoba jenis shabu;
3. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Handphone Samsung A16 berwarna hijau muda simcard Indosat nomor 0857-0668-9942;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Cream dengan Plat Nomor L 2276 AY;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh Saksi Harlyan Bayu bersama dengan rekan satu team anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak yaitu Saksi Vikri Noor Assegaf pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Kalijudan 15/23 RT.003/RW.005 Kel. Kalijudan Kec. Mulyorejo Surabaya, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan Netto $\pm 1,141$ (satu koma satu empat satu) gram beserta berat klip, ditemukan di dasbor sepeda motor yang telah disimpan oleh Terdakwa I;
- 2) 1 (satu) buah plastik klip warna ungu tempat menyimpan Narkotika jenis shabu;
- 3) Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 4) 1 (satu) unit Handphone Samsung A16 berwarna hijau muda SimCard Indosat Nomor : 085706689942, ditemukan didalam rumah Jl. Kalijudan 15/23;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream dengan Plat Nomor L 2276 AY;

- Bahwa rincian barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah :

- 5 (lima) poket narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 1,141$ (satu koma satu empat satu) gram, pada saat itu Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah plastik klip warna ungu;

Kemudian setelah narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I masukkan kedalam satu tempat yaitu didalam 1 (satu) buah plastik klip warna ungu

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa simpan didalam jok sepeda motor Honda Scoopy warna cream dengan Plat Nomor L 2276 AY;

- Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut posisinya pada saat itu Terdakwa kantongin didalam saku celana Terdakwa I;
- Kemudian untuk 1 (satu) buah kunci kontak dan remot sepeda motor Honda posisinya pada saat itu Terdakwa I taruh atau simpan didasbord sepeda motor;

Kemudian untuk barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat itu adalah milik Terdakwa I;

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II telah bermufakat untuk melakukan jual beli Narkotika jenis shabu, atas kesepakatan tersebut Terdakwa I menghubungi Fauzin melalui aplikasi *WhatsApp* menggunakan 1 (satu) unit Handphone Vivo type 1915 berwarna biru SimCard AXIS nomor 0831-5075-5988 nomor IMEI 867966041573993 milik Terdakwa I untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga per-gramnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa I kepada Fauzin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengambil ranjauan yang lokasinya telah ditentukan oleh Fauzin didepan Showrom Mobil Toyota didaerah Kenjeran Surabaya, setelah itu Terdakwa I mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut yang telah dimasukan di dalam kotak rokok kosong oleh Fauzin, kemudian Terdakwa I memasukkan uang pembayaran sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di tempat kotak rokok yang sama, selanjutnya Terdakwa I membawa pulang barang narkotika tersebut ke rumahnya di Jl. Kalijudan 15/23 RT.003/RW.005 Kel. Kalijudan Kec. Mulyorejo Kota Surabaya;
- Bahwa sesampainya dirumah, Terdakwa I membagi Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram menjadi beberapa klip plastik kecil dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa I dan memperoleh keuntungan atas penjualan tersebut;
- Bahwa setelah dibagi menjadi beberapa klip plastik kecil tersebut dimasukkan ke dalam plastik klip warna ungu untuk disimpan di dalam dashboard sepeda motor Honda Scoopy warna cream dengan Plat Nomor L 2276 AY milik Terdakwa I;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I telah menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara diranjau oleh Terdakwa I, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kepada Munir seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 sekitar pukul 09.00 WIB yang bertempat didepan pom bensin Kenjeran Kota Surabaya;
 - b. Kepada Faidin seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 sekitar pukul 11.00 WIB yang bertempat didepan gapura Kalijudan Kota Surabaya;
 - c. Kepada Rozi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 sekitar pukul 15.00 WIB yang bertempat di depan Superindo Jl. Kenjeran Kota Surabaya;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa II memperoleh bagian upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hasil penjualan yang telah dilakukan, sedangkan sisa keuntungan dipergunakan oleh Terdakwa I untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk modal pembelian kembali narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam membeli, menjual, dan mengedarkan narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"
3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*setiap orang*” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum didalam dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Terdakwa yang masing-masing bernama **Yugo Prasetyo Bin Kamim dan Kusradi Bin (alm) Dullah**, yang mana kedua yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan Saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini yang merupakan subyek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat yang utama adalah perbuatan tersebut terjadi karena adanya lebih dari satu orang pelaku, yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sedangkan bentuk dari perbuatannya sebagaimana dimaksud Pasal 132 ayat

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai pengertian alternatif;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II telah bermufakat untuk melakukan jual beli narkotika jenis shabu, atas kesepakatan tersebut Terdakwa I menghubungi Fauzin melalui aplikasi *WhatsApp* menggunakan 1 (satu) unit Handphone Vivo type 1915 berwarna biru SimCard AXIS nomor 0831-5075-5988 nomor IMEI 867966041573993 milik Terdakwa I untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga per-gramnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa I kepada Fauzin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengambil ranjauan yang lokasinya telah ditentukan oleh Fauzin didepan Showrom Mobil Toyota didaerah Kenjeran Surabaya, setelah itu Terdakwa I mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut yang telah dimasukkan di dalam kotak rokok kosong oleh Fauzin, kemudian Terdakwa I memasukkan uang pembayaran sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di tempat kotak rokok yang sama, selanjutnya Terdakwa I membawa pulang barang narkotika tersebut ke rumahnya di Jl. Kalijudan 15/23 RT.003/RW.005 Kel. Kalijudan Kec. Mulyorejo Kota Surabaya, lalu Terdakwa I membagi Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram menjadi beberapa klip plastik kecil dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa I dan memperoleh keuntungan atas penjualan tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa II memperoleh bagian upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hasil penjualan yang telah dilakukan, sedangkan sisa keuntungan dipergunakan oleh Terdakwa I untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk modal pembelian kembali narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa I dan Terdakwa II telah bermufakat untuk melakukan jual beli narkotika jenis shabu dari Fauzin untuk dijual kembali serta memperoleh keuntungan, maka oleh karena itu terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby



Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang didakwakan kepada pelaku dan mencermati dari redaksi unsur tersebut, menurut Majelis Hakim memiliki sifat pilihan, sehingga Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut, yang disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih “melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” untuk dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah *metamfetamina*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang bahwa terhadap hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 11765/NNF/2025 tanggal 31 Desember 2025 yang menyatakan barang bukti nomor : 36033/2025/NNF s/d 36037/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,141$ (satu koma empat satu) gram beserta berat klip nya adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka dapat disimpulkan bermula pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II telah bermufakat untuk

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby



melakukan jual beli Narkotika jenis shabu, atas kesepakatan tersebut Terdakwa I menghubungi Fauzin melalui aplikasi *WhatsApp* menggunakan 1 (satu) unit Handphone Vivo type 1915 berwarna biru SimCard AXIS nomor 0831-5075-5988 nomor IMEI 867966041573993 milik Terdakwa I untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga per-gramnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa I kepada Fauzin;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa I mengambil ranjauan yang lokasinya telah ditentukan oleh Fauzin didepan Showrom Mobil Toyota didaerah Kenjeran Surabaya, setelah itu Terdakwa I mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut yang telah dimasukkan di dalam kotak rokok kosong oleh Fauzin, kemudian Terdakwa I memasukkan uang pembayaran sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di tempat kotak rokok yang sama, selanjutnya Terdakwa I membawa pulang barang narkotika tersebut ke rumahnya di Jl. Kalijudan 15/23 RT.003/RW.005 Kel. Kalijudan Kec. Mulyorejo Kota Surabaya;

Menimbang bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa I membagi Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram menjadi beberapa klip plastik kecil dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa I dan memperoleh keuntungan atas penjualan tersebut;

Menimbang bahwa setelah dibagi menjadi beberapa klip plastik kecil tersebut dimasukkan ke dalam plastik klip warna ungu untuk disimpan di dalam dashboard sepeda motor Honda Scoopy warna cream dengan Plat Nomor L 2276 AY milik Terdakwa I;

Menimbang bahwa Terdakwa I telah menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara diranjau oleh Terdakwa I, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kepada Munir seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 sekitar pukul 09.00 WIB yang bertempat didepan pom bensin Kenjeran Kota Surabaya;
- b. Kepada Faidin seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 sekitar pukul 11.00 WIB yang bertempat didepan gapura Kalijudan Kota Surabaya;
- c. Kepada Rozi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 sekitar pukul 15.00 WIB yang bertempat di depan Superindo Jl. Kenjeran Kota Surabaya;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby



Menimbang bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa II memperoleh bagian upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hasil penjualan yang telah dilakukan, sedangkan sisa keuntungan dipergunakan oleh Terdakwa I untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk modal pembelian kembali narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh Saksi Harlyan Bayu bersama dengan rekan satu team anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak yaitu Saksi Vikri Noor Assegaf pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Kalijudan 15/23 RT.003/RW.005 Kel. Kalijudan Kec. Mulyorejo Surabaya, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya berisi Narkoba jenis shabu dengan Netto $\pm 1,141$ (satu koma satu empat satu) gram beserta berat klip, ditemukan di dasbor sepeda motor yang telah disimpan oleh Terdakwa I;
- 2) 1 (satu) buah plastik klip warna ungu tempat menyimpan Narkoba jenis shabu;
- 3) Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 4) 1 (satu) unit Handphone Samsung A16 berwarna hijau muda SimCard Indosat Nomor : 085706689942, ditemukan didalam rumah Jl. Kalijudan 15/23;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream dengan Plat Nomor L 2276 AY;

Menimbang bahwa rincian barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah :

- 5 (lima) poket narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 1,141$ (satu koma satu empat satu) gram, pada saat itu Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah plastik klip warna ungu;

Kemudian setelah narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa I masukkan kedalam satu tempat yaitu didalam 1 (satu) buah plastik klip warna ungu selanjutnya Terdakwa simpan didalam jok sepeda motor Honda Scoopy warna cream dengan Plat Nomor L 2276 AY;

- Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut posisinya pada saat itu Terdakwa kantongin didalam saku celana Terdakwa I;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian untuk 1 (satu) buah kunci kontak dan remot sepeda motor Honda posisinya pada saat itu Terdakwa I taruh atau simpan didasbord sepeda motor;

Kemudian untuk barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat itu adalah milik Terdakwa I;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam membeli, menjual, dan mengedarkan narkoba tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan tertulis yang disampaikan oleh Advokat Para Terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Para Terdakwa divonis/dihukum seadil-adilnya, maka menurut Majelis Hakim akan dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara tanpa pidana denda merupakan manifestasi dari ketentuan Pasal II ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ketentuan tersebut mengatur terhadap tindak pidana diluar KUHP, pidana pokok diubah menjadi bersifat kumulatif alternatif. Dengan demikian, pidana penjara dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa harus selalu disertai pidana denda sebagai perwujudan penerapan ketentuan yang paling menguntungkan bagi Para Terdakwa, sepanjang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby



Menimbang bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan ruang bagi Hakim untuk mempertimbangkan keadaan pribadi Para Terdakwa dalam menjatuhkan pidana. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana denda tidak efektif untuk diterapkan kepada Para Terdakwa, mengingat adanya potensi ketidakmampuan Para Terdakwa dalam membayar pidana denda. Pidana yang paling tepat dan adil adalah menjatuhkan pidana penjara tanpa disertai pidana denda;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan Netto $\pm 1,141$ (satu koma satu empat satu) gram beserta berat klipnya, dan 1 (satu) buah plastik klip warna ungu tempat menyimpan narkoba jenis shabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan Tindak Pidana Narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) unit Handphone Samsung A16 berwarna hijau muda simcard Indosat nomor 0857-0668-9942, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Cream dengan Plat Nomor L 2276 AY, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Yugo Prasetyo Bin Kamim** dan Terdakwa II **Kusnadi Bin (alm) Dullah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Yugo Prasetyo Bin Kamim** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan kepada Terdakwa II **Kusnadi Bin (alm) Dullah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan Netto $\pm 1,141$ (satu koma satu empat satu) gram beserta berat klipnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna ungu tempat menyimpan narkotika jenis shabu;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung A16 berwarna hijau muda simcard Indosat nomor 0857-0668-9942;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Cream dengan Plat Nomor L 2276 AY;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **25 Mei 2026** oleh kami : Sarlota Marselina Suek, S.H. sebagai Hakim Ketua, Gede Putra Astawa, S.H., M.H. dan Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh I Nyoman Darma Yoga, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Advokatnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Sarlota Marselina Suek, S.H.

TTD.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2026/PN Sby